

0007484-10.2013.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Lopez

Vistos.

Fernando Lopez, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo Art. 33 "caput" e Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 30/10/2012.

Por sentença publicada em 25/11/2015, houve a condenação do réu à pena de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0007484-10.2013.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO: Em 09 de fevereiro de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr(a) André Forato Anhê. Eu ____VITOR CAVALCANTI, Escrevente Técnico Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0007484-10.2013.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Lopez

Vistos.

Fernando Lopez, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo Art. 33 "caput" e Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 30/10/2012.

Por sentença publicada em 25/11/2015, houve a condenação do réu à pena de advertência sobre efeitos das drogas, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Não houve recurso do Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado para acusação em 02/12/2015. Não houve também recurso da defesa.

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória, com base na pena concreta.

A r. sentença transitou em julgado para acusação em 02/12/2015.

A prescrição da pretensão executória ocorre em 02 (dois) anos, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06.

Verifico que houve o transcurso do prazo maior de 2 anos desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação, sem que houvesse a verificação do início do cumprimento da pena.

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição executória com base na pena concreta e a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, combinado com o artigo 30 da Lei 11.343/06.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Diante do exposto, de ofício, julga-se extinta a punibilidade de Fernando Lopez, nos termos artigo 107, inciso IV, do Código Penal combinado com o artigo 30 da Lei 11.343/06.

Por se tratar de decisão de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação pessoal do denunciado, intimando-o, via DJE, por meio de seu advogado.

Sem despesas.

Intime-se pela imprensa advogados que falaram nos autos.

Informe-se o IIRGD.

Ciência ao MP.

Oportunamente arquivem-se os autos.

P.I.C.

Hortolândia, 09 de fevereiro de 2022

André Forato Anhê
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: